

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 548/2530

นางสีซัง เกตุศรี

โจทก์

นางชวน ชัยมานะพร กับพวก

จำเลย

นางชวน ชัยมานะพร ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายประกอบ ชัยมานะพร ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับได้โปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 68)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนบ้าน ขนย้ายทรัพย์สินออก
จากที่ดินของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสองและบริวารเกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้จำเลยทั้งสอง
ร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 100 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ขนย้ายออกจากที่ดินของโจทก์ ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 63,64)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยขอทุเลาการบังคับ (อันดับ 49) แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาล
อุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถูกละการรื้อถอนบ้านและขนย้าย
ทรัพย์สินออกจากที่ดินของโจทก์ไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามมิให้จำเลยทั้งสองทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ส่วนค่าเสียหายหากจำเลยทั้งสองหาประกันสำหรับค่าเสียหายเป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน
มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ถูกละการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องเฉพาะส่วนนี้เสีย

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถูกละการรื้อถอนบ้านและขนย้าย
ทรัพย์สินออกจากที่ดินของโจทก์ไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามมิให้จำเลยทั้งสองทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ส่วนค่าเสียหายหากจำเลยทั้งสองหาประกันสำหรับค่าเสียหายเป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน
มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ถูกละการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องเฉพาะส่วนนี้เสีย

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ